



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית הסדר 'חזון דעת' רחוב אנסי' 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' כ' שבט תשפ"ב

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

יחזו דעת

גליון 135

פרשת משפטים

ממצוא חפצך ודבר דבר (ב)

נושאי השיעור: משא ומתן בענייני מצוה | איסור מקח וממכר בשבת | איני מלמד את בני אלא תורה | ישיבה קדושה או ישיבה תיכונית | אין צדקה יותר חשובה מתמיכה בעמלי תורה | מכירת העליות לתורה בשבת | ספר חמדת ימים | נתינת מתנה בשבת ליהודי ולגוי

כמה אחרונים שאומרים שאפילו לסכם אסור. כל שכן לדבר על כסף.

והנראה שחלקו בשני ההסברים ברש"י הנ"ל בטעם איסור מקח וממכר, שהסוברים שאסור לדבר על כסף, טענתם היא שאיסור מקח וממכר הוא שמא יבוא לכתוב, וממילא בנידון דידן כאשר מדבר עמו על כסף הרי זה מקח וממכר, ואסור אפילו במקום מצוה.

מאידך גיסא, רבינו פרץ ודעימיה, המתירים לדבר גם על ענייני שכר בשבת כיון שהוא דבר מצוה, סבירא להו שטעם איסור מקח וממכר הוא משום ממצוא חפצך.

הרמב"ם כותב בפירוש שמקח וממכר אסור משום שמא יכתוב. אם כן לפי האמור יוצא שלהרמב"ם יהיה אסור גם לדבר עם המורה ללמד את בנו על שכר. אכן מרן הבית יוסף לא מעיר שלכאורה כן משמע מהרמב"ם, אבל מביא כמה ראשונים שכותבים לאסור. וכך פסק גם בשלחן ערוך (ס"א) "ודוקא לדבר עמו אם רוצה להשתכר אבל לשוכרו ולהזכיר לו סכום מעות אסור". ע"כ. ונראה, שאפילו לצורך מצוה אסור לדבר על כסף בשבת, קל וחומר כאשר אינו לצורך מצוה. אי לכך, אם יבוא בשבת מאן דהוה למוכר מצות קודם פסח, או מוכר אתרוגים קודם סוכות, וישאל אותו על המחיר, אסור לו לענות על כך, למרות שהם צרכי מצוה.

ד. ללמדו אומנות

כתב מרן בשלחן ערוך (ס"א): "ולשדך התינוק לארס וללמדו ספר או אומנות". והנה מרן כותב "ללמדו אומנות" ויש לברר מה כוונתו בזה. המשנה ברורה (בביאור הלכה ד"ה וללמדו) מרחיב בנושא הזה, וצריך לעשות בזה סדר.

חז"ל אומרים (קידושין פב.) שאב חייב ללמד את בנו אומנות. ומי שאינו מלמד את בנו אומנות כאילו מלמדו ליסטות, והיינו שבכך לא יהיה לו מה לאכול ויתחיל ללססם את הבריות. אולם איתא שם עוד: "רבי נהוראי אומר מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה". כלומר שזו מחלוקת במשנה שם.

ה. בדיני ממונות אין מורה הוראה לעצמו

המשנה ברורה שם מעורר בזה, שאם האבא ילמד את בנו אומנות במקום תורה, הרי שבכך הוא גם מלססם את הבריות! שהרי מי שאינו יודע תורה אפשר ונכשל באיסור גזל, שהרי משאו ומתנו עם אנשים בענייני עסקים ואינו יודע המותר והאסור. לא צריך להיות נוכל בשביל להיכשל באיסור גזל. אנשים עושים עסקים, ובעיקרון הם ישרים וכו' אבל מורים לעצמם היתר בדברים מסוימים שלא על פי התורה, ונכשלים בגזל.

צריך לדעת, שבדיני ממונות אין אדם מורה הוראה לעצמו. פעמים ויש לו יוכוח עם השני, והשני לא רוצה לריב ומוותר, אך לא בלב שלם, ממילא זה גזל. והוא מצוי בכל מיני מקומות של פרשנות של חזוה וכו"ב. ומי שאינו לומד תורה אין לו מודעות והבנה שנכשל באיסור גזל.

ו. לא לחכמים לחם

ויש בזה נקודה חשובה מאד לגבי דורינו. הרי מה זה נקרא ללמדו

א. לסכם בשבת עם מורה שילמד את בנו

בשיעור הקודם עסקנו בעניין שכר על חפצי שמים. ויש להוסיף על כך, שגם דיבור בחפצי שמים לא התירו לגמרי, למרות שחז"ל דרשו 'ממצוא חפצך - חפצך אסורים חפצי שמים מותרים'. ודוגמא לדבר, הנה כתוב שמותר לדבר על שידוכין בשבת, וכמו כן 'תינוק ללמדו ספר' - דהיינו שהאב רוצה לסכם עם מורה שילמד את בנו, או כגון שרוצה להכניס את בנו לתלמוד תורה ופוגש בשבת את המנהל ומבקש ממנו להכניס את בנו, מותר בשבת. כך כותב מרן הבית יוסף (סימן טז) ובשלחן ערוך פסק כן להלכה (ס"ו). אך כל זה היינו בלי להזכיר לו סכום של כסף, שכר לימוד וכו', למרות שמדובר בעסק של מצוה, כיון שזה עניין של מקח וממכר בשבת אסור. ולהלן יבואר.

ב. טעם איסור מקח וממכר בשבת

הנה רש"י (נבילה לו. ד"ה משום) כתב שני פירושים באיסור מקח וממכר בשבת: א. שהוא משום חשש שמא יבוא לכתוב. ב. שהוא משום 'ממצוא חפצך' ודבר דבר'. והנה, אם נאמר שהאיסור הוא משום ממצוא חפצך, וממילא חפצי שמים מותרים, הרי שגם מקח וממכר בענייני מצוה יהיה מותר. שהרי אין סיבה לחלק. מאידך גיסא, אם נאמר שהאיסור הוא משום שמא יבוא לכתוב, הרי שלסכם עם המורה שילמד את בנו מותר. אבל לדבר על כסף הרי זה כבר ממש מקח וממכר. ואין מקום להתיר את זה מצד שזה מצוה, ואף לא מצד שבות דרבנן, משום שאין לדבר סוף, שהרי בכל איסור דרבנן נתיר במקום מצוה, כגון אדם רוצה לרכב על גבי בהמה, הוא יבוא לומר שכיון שהולך לשמוע שיעור מותר, הרי אין לדבר סוף.

כיום הפוסקים כבר אומרים שמותר לבוא עם מכונת לבית הכנסת שהרי זה צורך מצוה. או לנו למצוה שכזאת! ללכת לבית הכנסת בחילול שבת? זהו לצערינו על ידי ישראל במקום מצוה לא מצינו שהתירו. ומביא אותם מרן מצוה וכו' וכל מיני תירוצים כאלו, הרי בתחילה זה לבית הכנסת, ואחר כך לטייל משום עונג שבת. וכו' וכו'.

המגיד משנה כותב בפירוש, שלא התירו שום שבות מפני מצוה, ואכן להלכה אנו נוקטים, שאפילו שבות של אמירה לגוי לא התירו במקום מצוה, אלא אם כן המלאכה שהגוי עושה היא דרבנן שאז זה שבות דשבות. אבל לעשות איסור דרבנן על ידי ישראל במקום מצוה לא מצינו שהתירו. ומביא אותם מרן הבית יוסף. והמגן אברהם מביא לכך ראיות מפורשות, וכן עוד הרבה פוסקים.

ג. הראשונים חלקו בטעמי רש"י

והנה בנידון דידן, לדון עם מורה על שכרו בלימוד עם בנו, באמת זו מחלוקת ראשונים. הטור (ס"א) מביא בשם המהר"ם מרוטנבורג שאוסר, אבל רבינו פרץ חולק על המהר"ם מרוטנבורג. יש ראיות מכמה ראשונים הסוברים כרבינו פרץ. מצד שני מרן הבית יוסף מביא ראיות מהרמב"ן והר"ן ועוד ראשונים כמו המהר"ם מרוטנבורג לאסור להזכיר כסף. ויתירה מזאת, האחרונים חלקו בפשט השלחן ערוך, אם מותר לסכם עם המורה בשבת, או שמה שהתירו זה רק להציע לו, אבל לא לסגור איתו סופית באיזה יום ובאיזה שעה, אף אם אינו מדבר איתו על כסף. המשנה ברורה (סימן טז) כביכול הלכה ד"ה ודוקא) כותב, שבשלחן ערוך יש שתי משמעויות, וזה לא כל כך פשוט, כיון שמצאתי



אומנות? היינו ללמד את בנו להיות סנדלר, להיות חייט, מקצוע כיו"ב. היום רוב האנשים פרנסתם כבר אינה באה מדברים כאלו, וגם מי שיש לו ראש טוב אין זה בהכרח ביא לו יותר כסף. אני מכיר כל כך הרבה עשירים בחו"ל, וגם בארץ, שלא למדו באוניברסיטה, וכי מי שלומד באוניברסיטה הוא יודע לעשות עסקים? הרי זה לא אומר כלום! הכל בידי שמים!

זכורני כאשר הייתי בחור צעיר, היה איש אחד, איש טוב, שניסיתי להשפיע עליו שישלח את בנו לישיבה, אבל הוא בשלו התעקש שיהיה לו מקצוע. ואכן לבסוף שלח את בנו שלמד אז ב'קריית נוער', לישיבה מקצועית, ולמד שם להיות פועל דפוס [- פעם היו מדפיסים עם עופרת], מסכן הבן הזה כל חייו היה עני ואביון, עד היום, האב בערך בגילי. והנה אביו רצה שיהיה לו מקצוע, והנה המקצוע שלו עבר ובטל מן העולם!

נכון, שצריך ללמד את הילדים בתלמוד תורה חשבון, הסטוריה, במיוחד הסטוריה של עם ישראל, צריך שידעו כמה שאפשר, שיבינו כדי שיוכלו אחר כך להתקדם. יתירה מזאת, אם לא לומדים חשבון כראוי, אי אפשר ללמוד גמרא! אדם שלומד גמרא ומגיע למסכת ראש השנה או מסכת סוכה הוא לא מוצא את ידיו ורגליו, דברים בסיסיים צריך לדעת, זה לא דבר כל כך קשה! אבל לאחר מכן, המציאות היא שזה על חשבון זה, אדם ששולח את בנו לישיבה שלומדים בה הם מקצועות חול הוא לא יצא תלמיד חכם כמו אחד שלמד בישיבה בלי מקצועות חול! זו עובדה!

אני זוכר שכאשר למדתי בישיבת 'חברון', היו מגיעים לשמה תלמידים מיישובות תיכוניות שקוראות לעצמם 'חרדיות', הם היו באים בגיל 18-19 וכשהיו באים היו מורידים אותם כיתה, ובתחילה התפלאתי על כך, שהרי הם היו מתמידים ולומדים טוב. אבל לאחר זמן כשהייתי מדבר איתם בלימוד ראיתי! הם לא התפתחו טוב, וזה עוצר את ההתפתחות, משום שפתאום יש לו מבחן בגרות במתמטיקה, ובמשך כמה חודשים לימוד התורה שלו הופך להיות בדרגה שניה, כלאחר יד. וכך נוצר היסח הדעת גמור. ואי אפשר לצאת בן תורה אמיתי כשלומדים בישיבה תיכונית! ואני אומר את זה בפירוש!

אאמ"ר מרן זצוק"ל כך היתה דעתו, בשו"ת יחווה דעת הוא כתב שתי תשובות בעניין הזה, "חיי סימן עה וחי' סימן ט' וע"פ ח"י סימן תנ"ג) מנומקות יפה מאד, למה צריך ללכת לישיבה קדושה. אאמ"ר שלח את כל בניו לישיבות קדושות, ואף אחד מאיתנו לא גדל עני! כשהיה עוני לפני 70-80 שנה בארץ, בזמן קום המדינה, זה לא היה משנה אם היית תלמיד ישיבה או לא, כולם היו עניים. לעומת זאת ב"ה כיום יש כסף, אנשים מסתדרים, אברכים חיים בדוחק אבל זה שוה, הם מניחים חיי שעה ועוסקים בחיי עולם, זה שווה.

ויש בזה נקודה חשובה נוספת, כולם יודעים מה קורה ברחוב כיום, כל הפריצות והמכשולות, וכמה אנשים הנמצאים ברחוב נכשלים! לא רק בראיה אסורה או ח"ו אפילו יותר גרוע מזה, עצם הימצאותם בעולם של חולין לגמרי, זה גרוע מאוד. לעומת זאת, כאשר אדם מסתופף באהלה של תורה, הרי שהוא חוסך את הימצאותו בחוץ! הרי כיום כמעט ואין מקום שלא עובדים גברים ונשים ביחד, זה לא היה פעם, הרי כשעובדים גברים ונשים יכולים לבוא לשיחות של קלות ראש, ומה באים לידי עבירה, ה' ירחם!! כמה צריכים אנחנו להגביל את עצמינו! ואני לא מדבר עכשיו על חומרות! אני מדבר על ההלכה ממשי!

ז. ותומכיה מאושר

לפיכך אם אדם יש לו הזדמנות לשבת לעסוק בתורה, או לקחת את בנו שישב וילמד, הרי בסופו של דבר הקב"ה שולח פרנסה. היום יש בעולם עושר כזה שיש ציבור גדול בעולם שיש להם פרנסה טובה, ואוהבים לתמוך בתורה, וכשמסבירים להם שיש אברכים היושבים ולומדים, והם יהיו תלמידי חכמים שעליהם העולם עומד, אנשים בשמחה רוצים לעזור! וזה בא בדרך של כבוד, לא קיבוץ נדבות, וזו צדקה הכי גדולה שיכולה להיות! והנותנים בעצמם שמחים בה!

הנה כאן בבית המדרש 'יחווה דעת' יש לנו כ-מאה וחמישים אברכים, חלק גדול מהם, הם שותפים של אנשים בחו"ל, וחלק מהתורמים הללו מבקשים את פרטי האברך ה'שותף', הם רוצים לדבר איתו בלימוד לפעמים, לשאול אותם שאלות. ואנשים ששומעים את הרעיון הזה, אוהבים את זה.

יש אנשים שיכולים להחזיק אברך שלם, ונותנים את כל המשכורת שלו בכל חודש, ויש שנותנים חצי מהמשכורת של האברך לחודש וכן הלאה. לא מכבר נכנסתי לשלושה אנשים טובים מאד שיושבים ולומדים תורה כל יום בבית הכנסת בבוקר ואחר כך הולכים לעבודה. וגם באמצע עבודה מפסיקים, מנתקים את הטלפון, ויושבים ולומדים! ונכנסתי אליהם, וסיפרתי שיש לי כולל גדול, והמשכתי וסיפרתי על הכולל והצעתי להם לתמוך. אני לא מכיר אותם, אבל הצעתי להם להחזיק אברך אחד, אלף דולר בחודש שאתן אותם לאברך. והם אמרו לי שצריכים לחשוב. שאלתי אותם כמה זמן יקח לכם לחשוב? וענו לי עשר דקות. הם הלכו לחדר השני ובאמת שאחרי עשר דקות באו ואמרו שרוצים לקחת אברך, והכינו את הצ'ק והביאו לי את המעטפה. והנה אנחנו הולכים, ופותחים את המעטפה ואני רואה ששלושת השותפים, כל אחד מהם לקח אברך! כל אחד 12,000 דולר! לאחר זמן השותפים הללו היו בארץ, ופגשו את האברכים שתמכו בהם, וישבו כשתיים ולמדו, כל אברך עם השותף שלו, והם היו כל כך שמחים ומאושרים שזכו לזה. הרי זו זכות גדולה לתרום דבר כזה! אין צדקה גדולה מזו! אמנם בדרך כלל אברך כולל הוא לא עשיר, הוא חי חיי דחקות, החיים הם בצמצום, אבל אלו הם חיי עולם! התורה הקדושה היא התכלית של העולם הזה! אדם יאסוף מליונים מליונים, בסוף הוא מגיע לקבר, "אל תירא כי יעשיר איש, כי ירבה העוץ בידו, כי לא במותו יקח הכל לא ירד אחריו כבודו" מה יצא לו מכל זה? הרי העיקר היא ההשקעה שלנו לעולם הבא! אמנם חיים קצת חי דוחק, אבל הנה כיום הם לא מצב שאדם אין לו מה לאכול

בגלל שלומד תורה, ב"ה חיים בדוחק אבל חיים ב"ה, לא מחפשים פאר והדר וללכת ולחגוג כל הזמן.

ח. הכל תלוי במזל

אשר על כן צריכים לשים לב שהפרנסה באה מהקב"ה. לחשוב על זה, בימינו 'ללמוד אומנות' זה לא שייך כלל, מכיון שאי אפשר ללמד את הילד, אם תלמד אותו להיות חייט, סנדלר, פחח, תלמד אותו את כל הדברים האלו הרי שהוא יהיה יותר עני מאשר אברך כולל. הלואי שיהיה לו מה לאכול! הכל תלוי במזל, בני חיי ומזוני, אם נולד במזל טוב תהיה לו פרנסה גם בלי זה.

שמעתי פעם מהרב משאש ע"ה סיפור מעניין, היה איש אחד מסכן שכנראה לא היה חכם גדול, ככה חשבו בכל אופן, ולא הצליח בלימודים אפילו בבית ספר לא הצליח ללמוד קרוא וכתוב, עם הארץ מוחלט, עם חותמת. אביו שראה שלא מבין כלום לקח אותו לעבודה. אבל אף אחד לא רצה לקחת פועל שלא יודע קרוא וכתוב. איכשהו המסכן הזה הגיע לגיל נישואין, מצא כלה והתחתן. אחרי החתונה נפל עליו גם החובה לפרנס את אשתו. מה עשה? הלך לבית הכנסת, פנה אל ראש הקהל ואמר לו, בבקשה תעשה טובה, אני רוצה להיות השמש של בית הכנסת, לנקות את הרצפה, להכין כוסות תה ללומדים, להחזיר את הספרים במקום. וראש הקהל הסכים לקבלו כשמש.

לאחר שבועיים קורא לו ראש הקהל, ודורש ממנו להתחיל לכתוב קבלות לאנשים התורמים כסף לבית הכנסת. אולם השמש ענה לו שאינו יודע לכתוב. הגבאי שמע כך, אמר לו, מי שאינו יודע לכתוב ולקרוא הוא לא יכול להיות השמש בבית הכנסת! השמש התחיל לבכות ולהתחנן על נפשו, רק עכשיו התחנתי ואני צריך פרנסה, אבל הגבאי היה עיקש ולא הסכים, שילם לו את שכרו על עבודתו האחרונה ונפרד ממנו. השמש יצא מבית הכנסת וכל הדרך ממרר בבכי מה יגיד לאשתו? היא תבז לו שאפילו שמש בבית הכנסת אינו יכול להיות! והנה בדרכו הוא מגיע לשוק, ורואה שם דוכן למכירת פרחים, פרחים מאד יפים, שאל את המוכר כמה הם עולים. וענה לו. לפי ראות עיניו הפרחים הללו היו זולים, ולכן קנה קצת פרחים, הלך לקצה השני של השוק, והתחיל למכור את הפרחים בקצת יותר ממה שקנה אותם. ותוך כמה דקות סיים למכור. לאחר מכן חזר וקנה עוד פרחים ומכרם בקצה השני, וכך בכל פעם הולך, הולך - חזור, חזור - חזור, ועד הערב הכסף שהרויח מהשבועיים העבודה הכפיל את עצמו.

כשהגיע לביתו, ראשו התחיל לעבוד, הוא הבין שזה רעיון כל כך טוב עם הפרחים, ולכן החליט שלמחרת יקח עשרה ילדים ערבים המסתובבים סתם ברחובות, ויתן לכל אחד פרחים בכדי שכל אחד מהם ימכרם במקום אחר. וכך יעשה יותר מאשר אם ימכור בעצמו. וכך ארגן לו קבוצה, ואמנם לא ידע אפילו לרשום אותם, והיה צריך לזכור הכל בראש. והנה בערב למחרת רואה שיש לו כסף פי שלוש. עם הזמן הוא שכלל את הרעיון, והתחיל לשלוח את הילדים לכל רחבי העיר, וגייס ילדים נוספים לשם כך, ואז הבין שצריך משהו יותר מסודר, ולקח לעצמו מזכיר, שיהיה לו כל העסק ושכר חנות של פרחים, והתחיל להתעניין היכן רוכשים את הפרחים. והנה מפה לשם התחיל לקנות במחיר סיטונאי, ולשווק פרחים לכל העיר, ופתח כמה חנויות, וכו'.

יום אחד הבין שמגדלי הפרחים מרויחים גם הם, ושאל את עצמו למה לא הוא ירויח כמותם? ולכן קנה חלקת אדמה והתחיל לגדל בה פרחים. עבר עוד כמה זמן ואמר לעצמו, הרי אסור לאדם שיהיה לו עסק אחד והתחיל להיות קבלן בנין. קנה ומכר קרקעות ובניינים. וכך התרחב וקנה חברת השקעות ועוד חברה שם ונעשה עשיר עצום.

ואז החליט לעצמו שרוצה שיהיה לו גם בנק, זה מכובד להיות בנקאי. שלח את עורכי דינו והנה מצאו בנק קטן בניו יורק. והוא אמר שכל הכספים של החברות שבבעלותו יעברו דרך הבנק הזה, הבנק שלו. והנה הודיעו לו עורכי דינו שהכל סגור ורק צריך לבוא ולחתום על החוזה. עשו טקס גדול, באים אנשים מכובדים, וכולם מהללים ומשבחים אותו 'אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו...' וכשמגיע זמן חתימת החוזה, מביאים לו לחתום, והנה לוקח את העט ושם דיו על האצבע, וחותם כך... האנשים שם התפלאו, "וכי ככה חותמים?!" אולם הוא צחק להם ואמר: "אינכם יודעים איזה מזל שאני יודע לכתוב, כי אם הייתי יודע לכתוב הייתי היום השמש של בית הכנסת..."

וכולם יכולים לראות זאת, הרי מי שהוא עשיר לא בהכרח שהוא חכם, מצד שני, יש אנשים חכמים מאד שאין להם כסף. הכל בידי שמים. אם אדם הולך עם הקב"ה בסופו של דבר הוא מצליח! אדם שמחנך את הבנים שלו ללמוד תורה, בסופו של דבר גם הבנים שלו מצליחים! איזה אושר ייתן לראות על הפנים של אנשים שחנכו את בניהם לתורה, ולאחר זמן הם נעשים חברותא של בנים! הבן נעשה אברך, והבן הוא לא חברותא, הבן הוא המורה של האבא! האבא עובד והבן יושב עמו ומלמד אותו!

כאן בבית הכנסת, בשבתות חלק מהציבור לא באים לשיעור כיון שהם יושבים בבית עם בנם ולומדים! יש להם רב פרטי... בשביל מה הם צריכים שיעור?! והם מאושרים ושמחים. זו התכלית וזו העיקר.

לכן מי שרוצה ללמד את בנו הקטן בבית ספר יסודי חוגים וכיו"ב, אין בעיה בכך, אבל יש להתמקד תמיד בלימוד תורה, אין לך דבר יותר חשוב מלימוד תורה.

ט. היתר מכירת העליות לתורה בשבת

בעניין מקח וממכר בשבת יש שאלה גדולה לגבי מכירת העליות לתורה בבית הכנסת בשבת. וזו מחלוקת גדולה כבר מזמן הראשונים, שכבר אז היו מקומות שנהגו כך. בספר הלכות המהר"ש [- לרבי שלום מנוישטט, רבו של המהר"ל, הוא היה קדמון] כתב נגד מכירת עליות בבית הכנסת, וכתב שזה

ממש מקח וממכר בשבת. אחריו היו עוד גדולי ישראל [- בתקופה זו של לפני כשש מאות שנה] שהתנגדו לזה. והמהרש"ל (שם של שלמה ב"ר שמואל) כתב שרצה ליישב את המנהג.

והנה, בשיעור הקודם נתבאר שמותר לפסוק צדקה, כגון אדם שעולה לתורה ואומר שתורם חמש מאות שקל ועוד, אין בכך חשש של מקח וממכר כיון שלא מקדיש חפץ, רק מקבל על עצמו התחייבות. מאידך, כאשר קונה עליה, הרי שמצד אחד אינו קונה חפץ אלא עליה, ואין זה דבר ממשי. מאידך גיסא, קונה משהו, אין זו סתם התחייבות. ויתירה מזאת, הלא מנהלים כאן מכירה לרבים, וכל אחד רשאי להציע סכום, ולכאורה הרי זה ממש משא ומתן של מקח וממכר?

והנה המהרש"ל מתחילה רצה ליישב בדוחק, שכיון שלא קונה חפץ ממשי מותר. אולם לאחר מכן הוא אומר שהטוב הוא לעשות כמנהג 'אוסטרין', והוא מקום שמנהגם היה למכור עליה, וכגון שאחז הציע חמישים שקלים, והשני אמר שבעים שקלים, אזי שהאומר שבעים אכן יקבל את העליה, אולם מי שאמר חמישים, כיון שהוציא מפיו חמישים עליו לתת גם חמישים. ואומר על כך המהרש"ל, שכך הוא הכי טוב, ומביא אותו המגן אברהם.

י. הרבה גדולי ישראל התנגדו למכירת העליות

אכן לאורך הדורות היו הרבה מגדולי ישראל שהתנגדו למכירת העליות. כתוב בשם הגאון רבי חיים מוולוז'ין, שלאחר פטירת הגאון מוילנא, הגיע לבית כנסת של הגאון, וראה שם שמוכרים את המצוות בשבת, והקפיד עליהם מאוד, ואמר להם 'הגם לכבוש את המלכה עמי בבית', הלא זהו מקומו של הגאון מוילנא שהתנגד לזה, כיצד יכולים לעשות דבר כזה? ורואים שהגאון מוילנא התנגד לזה.

כמו כן יש ספר חסידים ימים, שחיברו מקובל קדמון, שגם כתב לאסור.

יא. אודות ספר 'חמדת ימים'

יש ויכוח לגבי ספר חמדת ימים מי חיברו. מי שהדפיס אותו זה רבינו ישראל יעקב אלגאזי שחי לפני כ-300 שנה, שמצא את הספר והביאו לדפוס. יש טוענים כטענת המהר"י אלגאזי שהיה זה תלמידו של רבינו חיים ויטאל. ומנגד יש טוענים שהוא היה שבתאי, כלומר שהיה מקובל גדול, אבל לצערנו בתקופות ההם היו הולכים אחרי שבתאי צבי. אם הוא היה שבתאי לא יכול להיות שהיה תלמידו של מהר"י כיון שמהר"י חי כ-70-80 שנה קודם שבתאי צבי. הסיבה לטענה זו היא מחמת שמצאו בספר קטעים שיש משמעות כאילו שבתאי צבי, מזכיר שם 'צבי' הרבה, וכל מיני דברים שזה נראה כן לכאורה. יש טוענים שיכול להיות שבאמת היה מקובל קדמון והשתרבו לתוכו דברים אחרים. וזה ויכוח שלא הוכרע. אבל האמת היא שרוב גדולי ישראל השתמשו בספר הזה ומצטטים אותו, וגם החיד"א מצטט אותו, וכמו כן רבינו חיים פאלאג'י, והשתמשו בספר הזה לענייני קבלה, זה ספר מוסר חזק מאד, יש שם הרבה מוסר, חסידות, וקבלה, והשתמשו בו למרות כל הטענות. אכן היו ששמעו. הנה החמדת ימים תיקן לומר כל מיני תפילות בפתיחת ההיכל, ובחלק מהמחזורים זה מודפס בתפילות שלו. ואני זוכר שכשהייתי ילד קטן אממו"ר מרן זצוק"ל היה מתפלל בבית הכנסת 'בורוכוב', והיה אומר את התפילות הללו, אולם לאחר מכן במשך השנים הפסק, אבל זה לא ראה שהתנגד לו, אלא בגלל שגם כך יש עליהם ויכוח, ובנוסף לכך זה טורח ציבור, זה ממש ארוך, ולכן מאז שחזר לירושלים, בשנת תשל"ד, ביטל את זה בבית הכנסת שלו, ואני זוכר טוב שמעולם לא אמרו את התפילות של חמדת ימים בפתיחת ההיכל, ואמר לי פעם בפירוש שזה ארוך מאד וזה טורח ציבור! אנשים אין להם סבלנות, חלקם קוראים את זה, וחלקם סתם מדברים ומשוחחים, לכן ביטלם לגמרי.

יב. מכירת העליות מראה חיוב מצוה

והנה בנידון דידן ראיתי שכמה מצטטים את ספר חמדת ימים, שאוסר למכור עליות. מאידך גיסא, כתב מרן החיד"א בספר לדוד אמת (סימן כ דף טו) שהוא ספר שלם על הלכות סת"ם וקריאת התורה שמותר. וכמו כן מהר"י אלגאזי בספר אמת ליעקב כתב להיתר. וכן הבן איש חי בשו"ת רב פעלים. היה רב אחר רבי אליהו משה פניז'ל (לפני 1500 שנה) שכתב תשובה ארוכה בזה, ושלח אותה אל רבי יעקב שאול אלישר להיתר, וזה מצידו הסכים איתו. ככה אמרו שהמנהג.

והם טענו להיתר כיון שמדובר כאן בדבר מצוה, ואנשים שמוסיפים על המחיר מראים בזה שהם מחבבים את המצוות, הרי בחול כולם מודים שזה מותר, למרות שעושה מסחר, אלא באים אנשים רחוקים, חילוניים ואנטי וכו', ומתפעלים ואומרים 'תראו את הדתיים האלו איך מוכנים להוציא כסף עבור מצוה!'

וכמו כן יש ספר מטה אפרים שהוא מקובל מאד אצל האשכנזים, ועיקרו נוסב על ימים נוראים, ושם כתב שלא למכור את העליות, וטענתו היא שהנה באים כל מיני אנשים שלא באים כל השנה, והם אינם דתיים כל כך, ואם הם יקנו את העליות הם יעלו לתורה ואנחנו רוצים שיעלו רק אנשים יראי שמים. ומשמע מדבריו, שאילו החשש הזה אין בעיה למכור.

המשנה ברורה וכן המטה אפרים כותבים, שבימים נוראים חשוב מאוד שלכל אחד תהיה עליה. והמשנה ברורה מתפלא כיצד אנשים לא מתפללים על לעלות לתורה בראש השנה וביום הכיפורים, שהרי זה דבר חשוב מאד מאד. ומוסיף המשנה ברורה, שגם אם זה עולה כסף שישתלל לקנות. ונראה שלא חשש כלל שמכירה כזו היא כמו מקח וממכר, וסבר להיתר.

והיסוד של הסברה הנ"ל שזה מראה עם חיוב מצוה אמר אותה רבינו יוסף קולון (שו"ת מהרי"ק) שהיה מהראשונים. אלא כן יש לנו כל כך הרבה מקורות

ופוסקים שהתירו, וכותבים שכך המנהג, וכן כך כותבים ערוך השולחן, ותורת שבת, וכף החיים. ואחרון אחרון מאסף לכל המחנות, אממו"ר מרן זצוק"ל בשו"ת יחיה דעת (ח"ד סימן מה) וגם בספר חזון עובדיה (שכתב ח"ד עמוד ר"ח והלאה) מוקיים את המנהג הזה.

יג. מכירת המצוות מונעת מריבות מיתרות בבית הכנסת

יש עוד נקודה חשובה בעניין הזה. הנה כל אחד רוצה לעלות לתורה, ואם זה כלום צריך לנהל רישום לאחר השבת לזכור מי קיבל עליה מי לא. ועדיין הרי כל אחד מרגיש שמקפחים אותו, וכמו כן יש מפטיר ויש כהן שרוצים לעלות, ואלו שיש להם אזכרה בנפשם לעלות. ואמנם יש לזה כללים, יארציט של אבא או אמא. [- האמת היא שהרבה יותר חשוב מלריב על דברים כאלו זה לוותר, קודם כל לוותר, אדם שמוותר זה עילוי נשמה גדול ביותר] ואמנם קדיש 'על ישראל' שאומרים אחרי דברי תורה זה יותר חשוב ממפטיר, אם מחפשים סדר עדיפויות, אבל אצל אנשים זה נראה חשוב מאד. ואין מנוס מלמכור את העליות. וכל המרבה הרי זה משובח. הנה כאן בבית הכנסת יש ב"ה כמה מניינים, ואם לא הצליח במנין אחד לקנות את העליה שרוצה יכול ללכת לשני או לשלישי.

דרך אגב, בעליית מפטיר, אם אדם לא יודע לקרוא הפטרה כראוי בעצמו הרי שעדיף שלא יעלה, אלא יעלה משלים, כיון שהעולה מפטיר צריך לקרוא. במיוחד לפי רבינו האר"י ז"ל חייב לקרוא את ההפטרה בעצמו, ולא מועיל שמישהו אחר יקרא, כמו שנוהגים חלק מהאשכנזים. אכן האשכנזים שקוראים מתוך מגילה כשרה הרי שהבעל קורא יקרא, אבל הקוראים את ההפטרה מתוך החומש צריך לקרוא בעצמו. וכמעט כל הפוסקים סוברים כך. וכתבתי על כך באורך בנושא הזה.

אשר על כן המכירות עושות סדר בבית הכנסת. אולם עדיין לפעמים אני מקבל תלונות, כגון שבא אחד עשיר, שקונה את כל העליות ומחלק את זה לחברים שלו. והנה אם שבוע אחד עשה את זה מילא, אבל כאשר עושה כך כמה שבועות הרי כל הציבור רוצים לעלות, ואינם מצליחים להגיע למחרים שלו. והאמת שזה לא בסדר, שיתן לציבור שגם הם יזכו, הם גם רוצים לעלות לתורה, שיהיה באופן סביר.

אממו"ר מרן זצוק"ל הנהיג אצלו בראש השנה וביום הכיפורים למכור את העליות, ומוסיפים על כך מוסיפים כמניין העולים, כדי שאנשים נוספים יוכלו לעלות לתורה בימים הנוראים. ועל כן הוא הנהיג למכור מחמת שהוא חיבוב מצוה וזה כבוד התורה וזה גם מנהג ישראל, ומנהג ישראל תורה ויש לנו על מה לסמוך.

יש מנהגים שהמנהג נוגד את ההלכה, ורואים ממש שזה נגד הפוסקים ואין על כך ישוב. אבל בנידון דידן יש כמה ישובים למנהג, ולכן במקומות שמוכרים את העליות יש להם על מה שיסמוכו.

יד. נתינת מתנה בשבת

הנה אני כתבתי תשובה ארוכה מאוד בעניין לתת מתנה בשבת, וזה נושא מאד לא פשוט, ואסכם כאן בקיצור כמה פרטים. הנה מתנה היינו שלוקח חפץ ומקנה אותו לשני. אמנם אם זה לא דרך משא ומתן אין כאן מקח וממכר מחד גיסא, אולם מאידך גיסא יש כאן מעשה קנין בשבת. ונחלקו בזה הראשונים. ומרן הבית יוסף בהלכות יום טוב (סימן תתקכ) מביא בשם הר"ן (י"ט פ"ב דב"ה) שמותר, ומאידך בשם המרדכי (ב"ה פ"ב סימן תתקכ) שאסור לעשות כן.

והנה יש להבחין, שיש כמה סוגים של מתנה. יש מתנה, כגון אדם בא אליך בשבת לאכול ומביא עמו עוגה או בקבוק יין ואוכלים את זה כולם ביחד בשבת. וזה לא גדר של מתנה רגילה, אמנם הוא נותן ויש רשות לכל בני הבית שיאכלו וישתו את זה, אבל כיון שזה ממש עונג שבת, הרי שזה חלק מהשבת ואין בזה חשש.

אולם יש גדר של מתנה שאדם עושה קניין של ממש, כגון שנותן משהו מיוחד שצריך לעשות קנין סודר כדי שיהיה שלו, כמו מכירה, שזה ודאי אסור לכוליה עלמא.

ויש מתנה דרך כבוד, למשל יש בתי כנסת שיש להם מנהג שכשיש 'בר מצוה' נותנים לחתן מתנה בשבת. וכן ילדים שקוראים תהילים נותנים להם שוקולד וכיו"ב, אכן לגבי ילדים ניתן לומר שזה העונג שבת שלהם, שהרי הם אוכלים את זה בשבת, ואין בזה חשש. אבל כשנותן ספר לחתן בר מצוה, הרי שהוא מקנה חפץ בשבת. וכמו כן היו בתי כנסת שהרב שהיה נותן שיעור היו נותנים לו מתנה, פעם כך היה מקובל, רב היה מוסר את השיעור לאחר השיעור היו מביאים לו מתנה, לכבוד התורה. [- היום תזהרו לא לעשות את זה, אם תתנו מתנה לרב שמוסר שיעור יכניסו את הרב לבית סוהר, למה, הוא קיבל טובת הנאה! חוקים של סדום יש פה במדינתנו ממש חוקי סדום! רב שקיבל מתנה או רב שהולך לסדר חופה, יסע חצי שעה, ימתין לחתן ולכלה, זה תפקידו ואסור לו לקחת כסף! ואם יקח כסף או מתנה הוא חייב במס הכנסה, ואם קיבל מתנה איזה גביע צריך לחתוך את הגביע חצי לתת למס הכנסה!...] ולגבי מתנה כזו האם זה מותר או אסור? וזו מחלוקת ראשונים. והאחרונים כותבים שמדברי הבית יוסף הנ"ל יש משמעות להקל, אבל מצאתי כמה ראשונים שכותבים לאסור. יש בנושא הזה מחלוקת גדולה וידועה של המגן אברהם (סימן טו פ"ק טו) שאוסר ואילו הבית מאיר (א"ח תצ"ח סוף סימן מה) מתיר, ואכמ"ל.

ולהלכה, מעיקר הדין מי שרוצה להקל לתת בשבת מתנה שיש בה צורך לשבת, אם זה צורך מצוה כגון ספר שישב וילמד בשבת, ודאי שאפשר להקל. ואם זה צורך השבת שנותן לו דבר שיכול ליהנות ממנו בשבת לאכול ולשתות, או חפץ שמשמש בו בשבת, אפשר להקל.

ואף בדברים אחרים שאין בהם שימוש בשבת, המיקל לתתם או לקבלם

בשבת ולסמוך על הבית יוסף יש לו על מה שיסמוך.

טו. לצאת מן הספק

אבל יש דרך המלך שהיא טובה לכולי עלמא. ובדרך כלל כשיש לאדם דרך המלך, למה ללכת מסביב? ויש שני פתרונות שיהיו לכל הדעות. הפתרון האחד הטוב ביותר, שביום שישי יתן לחבירו שיגביה את החפץ ויקנה אותו עבור מקבל המתנה המיועד. ממילא זה שייך לו לגמרי, וביום שבת כאשר מביא לו את החפץ הוא בעצם רק מעביר לו את השייך לו.

הפתרון השני, שיכול להביא לו את החפץ הזה בשבת, ולומר לו שנותן לו את התמנה הזו בפיקדון עד מוצאי השבת. ואני מתיר לך להשתמש בחפץ עד אז, אבל הקנין יהיה רק בלילה במוצאי שבת. אכן יש שמפקקים בזה אבל הם לא צודקים. ולהלכה אפשר לעשות כן.

טז. לתת מתנה לגוי בשבת

הפוסקים מאריכים בעניין נתינת מתנה לגוי בשבת. שיש אומרים שהאיסור במתנה הוא על נותן המתנה, והמקבל אמנם קנה אותה, אבל הנותן עובר את האיסור. לעומת זאת יש אומרים להיפך, שהמקבל עובר את האיסור. ויש אומרים, ששניהם עוברים את האיסור.

והנפקא מינה, שאם נאמר שהנותן עובר על האיסור, אם כך כשהגוי נותן לך הרי הוא לא מצווה במצוות וממילא מותר לקחת. אולם אם המקבל עובר את האיסור, ממילא אסור לקבל מתנה מהגוי. וכמו כן לתת לגוי, אם האיסור הוא על הנותן, אז אסור לתת לגוי. אולם אם האיסור הוא על המקבל הרי שהמקבל הוא גוי שאינו חייב מצוות, ומותר.



להלכה אנו נוקטים, שמותר לתת מתנה לגוי וכן לקבל ממנו. כיון שיש כאן ספק ספיקא להקל, שמא המתנה מותרת בשבת, אם תמצא לומר שמתנה אסורה בשבת שמא בגוי האיסור הוא על הנותן או על המקבל, אז ממילא תמיד יש פה ספיקות ואפשר יהיה להקל בגוי.

יז. חצי מלאכה

אך צריך לדעת דבר חשוב מאד, שהוא לא כל כך מעשי פה בארץ ישראל, לתת חפץ לגוי אפילו בהשאלה, אפילו משכון, כאשר הגוי נכנס לבית היהודי, ונותן לו ביד במקום שאין עירוב, והגוי מוציא, יש בזה בעיה אם זה נקרא חצי מלאכה, ויש בזה דעות לכאן ולכאן. אבל גם אם הגוי בא ולקח מעצמו בכל זאת חכמים אסרו, כך כתוב בשלחן ערוך בכמה מקומות (סימן נ"ב, סימן נ"ג, סימן נ"ד), משום מראית עין. לפי זה יוצא שבמקום שיש עירוב אין את הבעיה הזאת, וממילא אין את הגזירה של מראית העין ומותר לתת לגוי. ובכלל האיסור הוא אף בהשאלה פיקדון וכיו"ב וכל שכן אם נותן לו במתנה.

אכן השלחן ערוך מתיר אם הגוי בא ולקח ממך, כגון שהיהודי חייב לגוי כסף והוא לוקח משכון, והוא גוי אלים פרא אדם, בכהאי גוונא התיירו. לכן בחו"ל ראינו, שיש אנשים ששולחים את הגוי להעביר איזה חפץ מבית לבית ויש בזה את האיסור של מראית עין. אכן אם זה מלבוש, יכול לומר לגוי שילבש את הבגד הזה ואז אין את הבעיה של הוצאה.

הרב יצחק מאזוז

בית ההוראה 'יחווה דעת'

הלכה ברורה

שמרטפית לבנים

שאלה: האם יש חשש יחוד בשמרטפית (בייביסיטר) - כאשר ההורים נוסעים לאירוע ומביאים נערה שתשמור על הבן הקטן?

תשובה: יש כמה אופנים להקל.

(א.) אם הבן קטן עד גיל תשע - אין איסור, מפני שאיסור יחוד לבת מתחיל מגיל שלש שנים, ולבן מגיל תשע שנים. כך כתב מרן בשלחן ערוך (סי' כ"ב סי"א) תינוקות פחותה מבת שלש שנים, ותינוק פחות מכן תשע, מותר להתייחד עמה.

אבל בן גדול יותר מגיל תשע - אסור להתייחד עמו.

(ב.) ומכל מקום יש להקל אם יש שני ילדים, ואם ישנים אז צריך שלשה ילדים.

וכן אם מביאים נער לשמור, ויש שלש בנות - מותר.

הטעם להיתר, מפני שלדים קטנים מגיל חמש עד תשע, נחשבים שומרים ואין איסור יחוד. ויש מקלים שאף מגיל שלש עד גיל אחת עשרה-שנים עשרה, נקראים שומרים.

דהיינו, אם זו נערה עם ילד אחד - זה עצם האיסור. אבל אם יש שני ילדים, כל האחד שומר על חברו, כי היא חוששת שאם יקרה משהו השני ילך ויספר, ולכן אפשר להיתר.

לסיכום: אם השמרטפית שומרת על שנים או שלשה בנים - מותר. אבל אם שומרת על ילד אחד בלבד יש איסור יחוד.

הפתרונות: אפשר להשאיר הדלת פתוחה לרווחה. או לתת מפתח לשכנים ולבקש מהם שיכנסו לבית מידי פעם. ואם השומרת אשה נשואה, ובעלה בעיר, יש להקל בכל אופן.

להשתתף בסעודות מצוה בשנת האבל

שאלה: האם מותר למי שנמצא בשנת האבל על הוריו להשתתף ולאכול בסעודות מצוה?

תשובה: האבל אסור בשמחה, לפיכך אסור להכנס לבית המשתה עד שלושים יום. ומי שהוא אבל על אביו או אמו, אסור להכנס עד אחר שנים עשר חודש. (ואם השנה מעוברת, מותר להכנס בחודש השלושה עשר).

ומחמת כן אסור להשתתף בחתונה, מפני שיש בה שמחה (אלא באופנים מסויימים, כגון אם הורי החתן והכלה בשנת אבל, מותרים להשתתף בחתונה על מנת ששמחת החתן והכלה לא תיפגם, וכן רב המסדר חופה וקידושין והוא בשנת האבל, מותר להשתתף בחתונה במשיא יתום ויתומה, שאם לא ישתתף תבטל החתונה, וראה במקורות).

אולם מותר להשתתף בסעודות שאין בהם שמחה, כגון ברית מילה ובר מצוה וסיום מסכת ופדיון הבן, בזמן שאין משמיעים שם כלי שיר.

מקורות:

כן מבואר בש"ע י"ד (סי' שצ"ט ס"ב) לגבי איסור כניסה לבית המשתה. ומחמת כן אסור להשתתף בחתונה. אולם יש להקל במשיא יתום ויתומה, שאם לא ישתתף תבטל החתונה, וכמ"ש הרמ"א בהגהתו שם. וכן אם הורי החתן והכלה בשנת אבל, מותרים להשתתף בחתונה על מנת ששמחת החתן והכלה לא תיפגם, וכן רב המסדר חופה וקידושין והוא בשנת האבל, מותר להשתתף בחתונה (חזו"ע אבולות ח"ב עמ' שלט, שמה). וכ' עוד הרמ"א שם, שלסעודת מצוה שאין בה שמחה מותר להכנס, כגון פדיון הבן או סעודת ברית מילה. [ואמנם הרמ"א שם הוסיף שהמנהג שלא לאכול בשום סעודה בעולם כל י"ב חודש אם הוא חוץ לביתו, ובתוך הבית מקילים שאוכל בביתו בסעודת ברית מילה, וכל שכן בשאר סעודות שאין בהם שמחה, אבל בסעודות נישואין יש להחמיר. ע"ש. ועי' בחזו"ע עמ' שנה שכתב להקל בסתמא].



בא והצטרף להיות שותף

בהפצת שיעורי מורנו ראש בית המדרש
הגאון רבי דוד יוסף שליט"א
ברחבי הארץ

להצטרפות

***6730**

שלוחה 3

office@ydaat.co.il

